

<제10장 업무상 재해 등 제3절 업무상 질병>

I. 의의

- 업무상 질병이란 근로자가 업무 수행 과정에서 유해 인자에 노출되거나 업무의 과중성 등으로 인하여 발생하거나 악화된 질환을 의미하며, 산업재해 보상보험법(이하 '산재법') 제37조 제1항 제2호에 따라 업무상 재해로 인정된다. 업무상 질병은 그 발생 과정이 점진적이고 복합적인 요인이 작용하는 경우가 많아, 질병 발생과 업무 사이의 상당인과관계를 입증하는 것이 핵심적인 쟁점이 된다.

II. 업무상 질병의 유형

- 산재법 제37조 제1항 제2호는 업무상 질병을 그 원인과 종류에 따라 여러 유형으로 분류한다.

1. 직업성 질병[산재법 제37조 제1항 제2호 가목]

(1) 개념

- 업무 수행 과정에서 노출되는 화학적 인자(유해 물질), 물리적 인자(소음, 진동, 고열 등), 생물학적 인자 또는 신체에 부담을 주는 작업 등으로 인하여 발생하는 질병을 의미한다. 이는 주로 직업환경 자체가 원인이 되어 발생하는 질병이며, 업무와 질병 사이에 직접적인 관계가 인정된다.

(2) 인정 기준

- 산재법 시행령 [별표 3]에서 정하는 업무상 질병의 인정 기준에 해당하여야 한다.

2. 재해성 질병[산재법 제37조 제1항 제2호 나목]

(1) 개념

- 업무상 사고나 부상이 원인이 되어 발생하거나 악화된 질병을 의미한다. 즉, 선행 사고(재해)가 질병 발생의 직접적 원인이 되는 경우이다.

(2) 인정 기준

- 업무상 사고로 인한 부상이 원인이 되어 합병증이 생겼거나, 치료 과정에서 발생한 후유증이 기존 질병을 악화시켰다고 의학적으로 인정되어야 한다.

3. 스트레스로 인한 질병[산재법 제1항 제2호 다목]

(1) 개념

- 업무와 관련된 정신적 스트레스를 유발하는 사건, 상황 등으로 인하여 발생한 뇌심혈관 질병 또는 정신 질환을 의미한다.

(2) 유형

① 뇌심혈관 질병

- 업무상 과로나 스트레스가 원인이 되어 발병하거나 악화된 질환.

② 정신 질환

- 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등 업무와 관련된 스트레스로 인한 우울증, 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 등.

4. 고의에 의한 사고

- 업무상 재해는 원칙적으로 근로자가 고의 또는 자해 행위 등으로 재해를 일으킨 경우에는 인정되지 않는다. 다만, 정신 질환 등으로 인하여 정상적인 인식 능력이나 행위 통제 능력을 상실한 상태에서 자해 행위를 한 경우에는 예외적으로 업무상 재해로 인정된다.

III. 업무상 질병의 판단기준

1. 인과관계의 입증책임

(1) 입증책임자

- 업무상 재해의 인정을 구하는 근로자(신청인)에게 원칙적으로 업무와 질병 사이의 상당인과관계를 입증할 책임이 있다.

(2) 입증의 정도 경감

- 판례는 질병 발생의 원인이 의학적으로 불분명하거나 복합적인 경우가 많음을 고려하여, 근로자에게 엄격한 입증 책임보다 그 정도를 완화하여 요구한다.

2. 인과관계 입증의 방법 및 정도

(1) 인과관계의 추정

- 질병이 산재법 시행령 [별표 3]의 인정 기준을 충족하는 경우, 업무상 질병으로 추정된다.

(2) 간접적 입증

- 판례는 인과관계가 의학적으로 명확히 입증되지 않더라도, 취업 당시의 건강 상태, 질병의 발병 및 경과, 업무의 내용 및 부담 등을 종합적으로 고려하여, 업무가 질병의 발생 또는 악화에 상당한 기여를 했다고 추단되면 인과관계를 인정한다.

IV. 판례

1. 과로사

(1) 개념

- 업무상 과로나 스트레스가 주원인이 되어 발생하는 뇌심혈관 질병으로 인한 사망을 통칭한다.

(2) 판례의 법리

- 판례는 과로 여부를 판단할 때 만성적인 과로뿐만 아니라, 발병 전 24시간 이내의 급격한 업무 환경 변화나 돌발적인 사건으로 인한 단기적 과로도 인정한다. 근로자에게 기초 질환이 있었더라도, 업무상의 과로가 질병을 자연적인 진행 속도보다 빠르게 악화시켜 사망에 이르게 한 경우 인과관계를 인정한다.

2. 직업병

(1) 개념

- 특정 유해 인자 노출로 인한 질병(진폐증, 난청 등)이다.

(2) 판례의 법리

- 판례는 유해 인자의 노출 수준, 노출 기간 등을 의학적, 역학적 기준에 따라 엄격하게 판단하며, 산재법 시행령 [별표 3]에 명시되지 않은 질병이라도 업무 관련성이 높으면 인과관계를 인정한다.

3. 우울증

(1) 개념

- 업무와 관련된 정신적 스트레스로 인하여 발생한 우울증 등 정신 질환이다.

(2) 판례의 법리

- 판례는 직장 내 괴롭힘, 인사상 불이익, 과중한 업무 부담 등이 근로자에게 정상적인 적응 능력을 벗어날 정도의 극심한 정신적 고통을 유발하여 우울증을 발병시키거나 악화시킨 경우, 업무상 질병으로 인정한다.

4. 태아의 건강손상

(1) 개념

- 모성 근로자가 업무 수행 중 유해 인자에 노출되어 태아에게 건강 손상이 발생한 경우이다.

(2) 판례의 법리

- 산재법 제37조 제1항 제2호 라목은 모성 근로자의 업무 수행 중 유해 인자 노출로 인한 태아의 건강 손상을 업무상 질병으로 인정한다. 이는 출산 후 태아에게 발생한 손상을 근로자 본인의 업무상 재해로 보아 보상하는 규정이다.

V 결론

- 업무상 질병은 직업성 질병, 재해성 질병, 스트레스로 인한 질병 등 다양한 유형으로 인정되며, 그 성립을 위해서는 업무와 질병 사이의 상당인과관계가 입증되어야 한다. 판례는 근로자의 입증 부담을 완화하고 개연성에 기반하여 인과관계를 인정하는 방향으로 근로자를 보호하며, 과로사 및 직장 내 스트레스로 인한 정신 질환에 대해서도 적극적으로 업무상 재해를 인정한다.